

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2746/2531

นายเกษม คนสมบูรณ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 47

จำเลยประกอบธุรกิจธนาคาร ได้มีคำสั่งห้ามพนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้า
ในลักษณะที่อาจจะให้เป็นที่ครหา การกู้ยืมเงินลูกค้า การเรียกร้อย หรือแสวงหาผล
ประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากลูกค้า ซึ่งการกระทำเหล่านี้เป็นการเบียดเบียนลูกค้า
ของธนาคาร โจทก์เป็นพนักงานสินเชื่อทำหน้าที่หัวหน้าหน่วย การที่ค. ภริยาโจทก์
ขอยืมเงินจาก อ. ลูกค้าของจำเลยประจำหน่วยนั้น และในการกู้ยืมนี้ โจทก์ได้ทำ
สัญญาค้ำประกันไว้แก่ อ. ด้วย เป็นการรู้เห็นเป็นใจ ความประพฤติของโจทก์เช่นนี้
ถือได้ว่าเป็นการเบียดเบียนลูกค้าในทำนองเดียวกัน โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ และ
เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของจำเลยอันเป็นกรณีร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าว
จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำ ครั้นสุดท้ายทำหน้าที่พนักงาน
ธุรการ ๕ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ จำเลยจ้างโจทก์โดยไม่ได้กระทำความผิด

ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จจำนวน ๑๑๓,๐๒๕ บาท และค่าชดเชย ๖๑,๖๕๐ บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ประพฤติผิดวินัยของจำเลย ตามข้อบังคับฉบับที่ ๙ ข้อ ๓ (๔) (๗) และ (๑๐) โดยขณะที่โจทก์ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสินเชื่อ ๕ ประจำสาขาเลย ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยอำเภอเมืองเลย โจทก์ได้ร่วมกับนางดวงพร คมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นภริยาโจทก์ขอกู้ยืมเงินจากนายอุ่น ภากระจำง ลูกค้าของจำเลย ประจำหน่วย อำเภอเมืองเลย แต่นายอุ่นไม่มีเงิน โจทก์จึงขอให้นายอุ่นนาที่ดิน น.ส.๓ ก. เลขที่ ๔๔๑๗ ซึ่งเป็นของนายอุ่น ไปขายฝากเพื่อนำเงินมาให้โจทก์และภริยายืม นายอุ่นอยู่ในภาวะจำยอมจึงต้องขายฝากที่ดินแปลงดังกล่าวและนำเงินมาให้โจทก์และภริยา เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท จำเลยมีคำสั่งห้ามพนักงานของจำเลยทุกคนกระทำการ เบียดเบียนลูกค้าของจำเลยโดยเด็ดขาด และในคำสั่งห้ามยังระบุอีกว่าการกู้ยืมเงิน ลูกค้าเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับลูกจ้างของจำเลยทุกคน ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษไล่ออก โจทก์จึงใจฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว จึงลงโทษให้ออก และการกระทำของโจทก์เป็นกรณีร้ายแรง จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ ๔๗ (๓)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์เป็นเงิน ๖๐,๖๕๐ บาท ค่าชอนนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลย เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๑๙ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้าย เดือนละ ๑๐,๒๗๕ บาท ขณะที่โจทก์ดำรงตำแหน่งพนักงานสินเชื่อ ๕ หัวหน้าหน่วย อำเภอเมืองเลย นางดวงพร คนสมบูรณ์ภริยาโจทก์ได้ขอยืมเงินจากนายอุ่น ภา

กระจำง ลูกค้าธนาคารจำเลยประจำหน่วยอำเภอเมืองเลย นายอุ๋นได้ขายฝากที่ดิน น.ส.๓ ของตนให้นางสงบ สิงห์หล้า เพื่อนำเงินมาให้นางดวงพรยืม ในการกู้ยืมนี้ โจทก์ทราบดีและเป็นใจให้นางดวงพรภริยาของตนไปกู้ยืมเงินจากนายอุ๋น โดยโจทก์ ได้ทำสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินรายนี้ด้วย ส่วนหลักฐาน น.ส. ๓ ของนายอุ๋นที่เอา ไปขายฝากให้นางสงบนั้น เป็นเอกสารที่นายอุ๋นมอบให้ธนาคาร จำเลยยึดถือไว้เป็น หลักฐานประกันการกู้ยืมเงิน ได้ถูกลักลอบนำออกไปจากธนาคารโดยโจทก์มีส่วน เกี่ยวข้องในการลักลอบนำเอา น.ส.๓ ของนายอุ๋น ออกไปจากธนาคาร จำเลยเห็นว่า โจทก์กระทำการเบียดเบียนลูกค้าของธนาคารจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติของธนาคาร ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่ง หน้าที่และธนาคารเสียความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ จำเลยจึงมีคำสั่งลงโทษให้ ออกฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของจำเลย และประพฤติดนเป็นที่เสื่อม เสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นความผิดตามข้อบังคับของจำเลย ฉบับที่ ๙ ว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษ ๙ ข้อ ๓ ข้อ ๖ (๒) (๖) ข้อเท็จจริงได้ ความดังกล่าว คดีมีปัญหาที่จะได้วินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า เมื่อจำเลยเลิกจ้าง โจทก์โดยอาศัยเหตุดังกล่าว จำเลยจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์หรือไม่ ในปัญหานี้ จำเลยอุทธรณ์มา ๒ ข้อ โดยข้อแรกอุทธรณ์ว่า โจทก์เป็นพนักงานสินเชื่อทำหน้าที่ หัวหน้าหน่วยอำเภอเมืองเลย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลเหนือลูกค้าของจำเลยอย่างยิ่ง การที่นางดวงพร คมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นภริยาโจทก์ไปขอกู้ยืมเงินนายอุ๋น ภา กระจ่าง ลูกค้าของจำเลยประจำหน่วยดังกล่าว แต่นายอุ๋นไม่มีเงินจึงขายฝากที่ดิน เพื่อเอาเงินให้นางดวงพรกู้ยืมนั้น โจทก์ก็รู้เห็นตลอด การที่นายอุ๋นยอมทำเช่นนั้น แสดงให้เห็นว่าเกิดจากอิทธิพลของโจทก์ ซึ่งตามหนังสือเวียนเอกสารท้ายคำให้การ หมายเลย ๓ และ ๔ จำเลยก็ได้มีคำสั่งห้ามพนักงานของจำเลยทุกคน กู้ยืมเงินลูกค้า ของจำเลยโดยเด็ดขาด และถือว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง การกระทำของโจทก์จึง เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรง ตามประกาศกระทรวง

มหาตไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ ๔๗ (๓) จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จำเลยประกอบธุรกิจการธนาคาร ได้มีหนังสือเวียนเป็นคำสั่ง
ห้ามพนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าในลักษณะที่อาจจะให้เป็นที่ครหา การกู้ยืมเงิน
ลูกค้า การเรียกร้อยหรือแสวงหาผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากลูกค้าซึ่งการกระทำเหล่านี้เป็นการเบียดเบียนลูกค้าธนาคาร โจทก์เป็นพนักงานสินเชื่อทำหน้าที่
หัวหน้าหน่วยอำเภอเมืองเลย ซึ่งอำนาจหน้าที่ของโจทก์มีส่วนเป็นคุณและโทษแก่
ลูกค้าได้ การที่นางดวงพร คนสมบูรณ์ ภริยาโจทก์ได้ขอยืมเงินจากนายอุ้น ภา
กระจำง ลูกค้าของจำเลยประจำหน่วยอำเภอเมืองเลย ซึ่งโจทก์เป็นหัวหน้าหน่วยอยู่
และในการกู้ยืมนี้โจทก์ก็ทราบดี โดยโจทก์ได้ทำสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมให้ไว้แก่นายอุ้นด้วย เป็นการรู้เห็นเป็นใจในการที่นางดวงพรประพฤติเช่นนี้ นอกจากนี้ยังได้
ความว่านายอุ้นได้นำ น.ส.๓ ที่นายอุ้นนำมาให้จำเลยยึดถือเป็นหลักประกันการกู้ยืม
เงินนั้น ไปขายฝากไว้แก่นางสงบ สิงห์หล้า นำเงินมาให้นางดวงพรยืม โดยโจทก์มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการลักลอบนำเอา น.ส.๓ ออกไปขายฝากดังกล่าวด้วย ความ
ประพฤติของโจทก์เช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นการเบียดเบียนลูกค้าในทำนองเดียวกัน โดย
อาศัยอำนาจหน้าที่และเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของจำเลยอันเป็นกรณีร้ายแรง จำเลยเลิก
จ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์นอกจากที่แก้คงให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(จำนาง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

ศาลแรงงานกลาง - นายอนันต์ โรจนเนืองนิตย์
ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ